

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 144/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด

ขอนแก่น (อำเภอพล

โจทก์

นางเสน พานนนท์

จำเลย

นางเสน พานนนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรา
ซึ่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31,38 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270,32,33 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ ปรับกระทงละ 1,000 บาท รวมปรับ 2,000
บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 1,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบท ให้ลงโทษบทหนักฐานใช้เครื่องซึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
270 ประกอบมาตรา 90 จำคุก 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน โดยไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 16)

คำสั่ง

คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนึง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ